

پیش نویس قرارداد طراحی و توسعه وب سایت

ماده ۱) مشخصات طرفین قرارداد:

این قرارداد در مورخه ----- آقا/خانم ----- با شماره ملی -----
و شماره تلفن ----- به آدرس: ----- که از این پس به عنوان کارفرما یا
سفارش دهنده نامیده می شود و از طرف دیگر بین خانم / آقا -----
شماره ثبت/ شماره ملی ----- و شماره همراه: -----
به نشانی ----- که به عنوان مجری پروژه طراحی سایت شناخته میشود
منعقد می گردد و طرفین با امضاء این قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعایت اجرای کامل
و تمام مفاد آن می دانند.

ماده ۲) موضوع قرارداد:

طراحی سایت فروشگاه با دامنه :
بر پایه سیستم وردپرس و مشابه با سایت خرید لوازم آرایشی و بهداشتی از فروشگاه
اینترنتی آیمادورا <https://imadora.ir>

ضمیمه و شرح فروشگاه در فایل pdf ضمیمه شده است



ماده ۳) فهرست بخش های پروژه:

طراحی صفحه اصلی (Home Page)

- طراحی بخش فروشگاه
- صفحه برای یک محصول
- طراحی صفحات ارتباط با ما و درباره ما
- پیاده سازی و طراحی بخش ورود کاربران با شماره موبایل و رمز یکبار مصرف (OTP)
- طراحی بخش حساب کاربری مشتریان
- بازطراحی فرایند سبد خرید و پرداخت
- اخذ و اتصال درگاه پرداخت
- اخذ و نصب اینماد
- نصب محصولات گوگل آنالیتیکز و سرچ کنسول
- نصب سیستم تحلیل رفتار مشتری
- اتصال به ترب ایمالز و ...
- مشاوره و راهنمایی برای خرید هاست
- اتصال هاست دامنه قدیمی یا جدید به هاست

پیش نیازهای فنی پروژه

- داشتن و یا خریداری هاست و دامنه
- لوگو و المان های برند (فونت، رنگ، کاتالوگ و...)



ماده ۴) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن
 مبلغ کل این قرارداد (عدد) ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان معادل (حروف) چهل میلیون تومان می باشد.

توضیحات پرداخت	مبلغ
بیعانه انعقاد قرارداد شروع پروژه نیازمند تکمیل این مرحله می باشد.	مبلغ تومان
انجام کامل پروژه و قبل تحویل نهایی تحويل دسترسی و ارایه پشتیبانی نیازمند تکمیل این مرحله می باشد.	مبلغ تومان
ارائه پشتیبانی رایگان پشتیبانی به مدت ۴ ماه از تاریخ تحويل می باشد.	—

- پیش نیاز شروع کار فایل های محتوایی برای زبان فارسی می باشد .
- به علت زمان بر بودن ساخت و اضافه کردن متون به سایت تنها دو مرتبه امکان انجام از سمت تیم اجرایی می باشد، پس در انتخاب های محتوایی خود دقت فرمایید. (در ادامه می توانید هم از آموزش ها استفاده کرده و هم از خدمات مازاد پشتیبانی استفاده کنید)
- در صورت نیاز هزینه پشتیبانی از کاربران مجزا توافق و محاسبه می گردد.
- همچنین مشاوره و پلنینگ برای توسعه امکانات و طرح کسب و کار به صورت ساعتی و با هماهنگی قبلی ساعتی محاسبه می گردد.

تبصره : هزینه های سرویس های جانبی مورد نیاز مانند هاست ، دامنه و همچنین سرویس هایی که مدت زمان و یا اندازه استفاده رایگان آنها به اتمام برسد مانند سرویس سرور داندلود یا ویدیو ، چت آنلاین، سامانه پیامکی ، CDN و... نیز بر عهده کارفرما می باشد.



ماده ۵) پشتیبانی

پشتیبانی از تاریخ اتمام پروژه که توسط پیمانکار اعلام میشود به مدت ۴ ماه میباشد. پشتیبانی فقط شامل موارد زیر خواهد شد و درخواست هایی که خارج از موارد پشتیبانی باشند ممکن است شامل هزینه مازاد شوند

- رفع ایرادات احتمالی آخرین نسخه ارائه شده از سوی پیمانکار
- رفع مشکلات و باگهای امنیتی کشف شده آخرین نسخه تحویلی پیمانکار
- رفع تداخل با افزونه ها و قالب هایی که در مخزن وردپرس ارائه شده هستند مثل ووکامرس، المنتور و ...)
- رفع تداخل با افزونه های پرمیوم معروف، که شناخته شده هستند مثل ویژوال کامپوزر روولوشن اسلایدر و ...)
- تعهد در انجام آپدیت های درخواست شده از سوی کارفرما در صورت امکان انجام با پرداخت هزینه توافقی
- ایجاد و ستاپ امکاناتی با افزونه های موجود در مخزن وردپرس قابل اجراست
- در صورت لزوم ارائه آموزش ویدیویی راه اندازی و استفاده صحیح

پشتیبانی امنیتی:

- به روز رسانی هسته نرم افزار مدیریت محتوای وب سایت و افزونه های جانبی و ایجاد هماهنگی آنها با یکدیگر پس از به روزرسانی
- پشتیبان گیری منظم از وب سایت به صورت ماهانه و در صورت وجود سرور دوم انتقال بکاپ به سرور ثانی
- نصب افزونه های امنیتی در سیستم مدیریت محتوای وب سایت به روز رسانی پوسته (تم) وب سایت و هماهنگ کردن آن با نسخه جدید PHP و حفظ گواهینامه SSL جهت افزایش امنیت و پایداری



بهبود پرفورمنس:

- ارائه راهکارهای مناسب کشینگ جهت مدیریت بهینه استفاده منابع سرور
- نصب و کانفیگ ماژولهای مورد نیاز جهت کمپرس کردن محتوا و تبدیل عکسها به WebP
- بهبود رتبه گوگل پیج اینسایت و در صورت امکان بهبود رتبه جی تی متریکس

صفحات و امکانات جدید وب سایت:

- ایجاد صفحات جدید با توجه به نیاز کارفرما در طی قرارداد حداکثر ۶ صفحه بدون طراحی پیچیده طی مدت پشتیبانی)
- در نظر گرفتن امکانات جدید برای وب سایت بنا به نیاز کاربران و با توافق بین کارفرما و پیمانکار
- ایجاد تغییرات ظاهری نسبی در فرانت اند وب سایت بدون تغییر ساختار اصلی و طرح کلی فعلی وبسایت

پشتیبانی ماژول کیت:

- بررسی و رفع مشکلات گزارش شده از سمت مدیریت و کاربران
- حفظ هماهنگی بین ماژول و ووکامرس و وبسایت وردپرسی
- ایجاد تغییرات و افزودن امکانات به ماژول با کسب توافق طرفین
- رفع موارد پیش بینی نشده حین استفاده از ماژول با کسب توافق طرفین
- انجام آپدیت های درخواست شده از سوی کارفرما در صورت امکان انجام با پرداخت هزینه توافقی

ارائه آموزش:

- ارائه آموزش ویدیویی راه اندازی و استفاده صحیح از ماژول کیت ها
- ارائه آموزش ویدیویی جهت مدیریت بهینه سایت به وبمستر یا نماینده کارفرما



ماده ۶ (مدت قرارداد:

طبق مراحل درج شده در جدول زیر با توجه به وابستگی مراحل به یکدیگر مدت زمان کامل قرارداد به صورت تقریبی برابر با ۲۵ روز کاری می باشد، که با اتمام هر قسمت گزارش و زمان بندی قسمت بعد به اطلاع کارفرما خواهد رسید.

تبصره) قبل از واریز..... درصد مبلغ توافق شدهتومان،
این قرارداد هیچگونه اثر حقوقی و قانونی ندارد و کان لم یکن تلقی می گردد.

قرارداد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد

- قصور در پرداخت به موقع توسط کارفرما که به موجب آن قرارداد میتواند از سوی پیمانکار فسخ و کارفرما موظف به پرداخت ۴۰٪ از مبلغ باقیمانده قرارداد به اضافه خسارات احتمالی حاصله به پیمانکار می باشد. قصور پیمانکار در تحویل کامل مفاد قرارداد طی مدت انجام پروژه که به موجب آن پیمانکار موظف به تحویل کامل پروژه تا مرحله انجام شده میباشد.
- قصور پیمانکار در تحویل به موقع پروژه که در این صورت قرارداد میتواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت شود و در مقابل پیمانکار نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما میباشد هزینه کار انجام شده به صورت توافقی اقدام میگردد. همچنین پس از فسخ قرارداد تمام مفاد قرارداد از جمله محرمانگی و حق کپی رایت و فروش همچنان برقرار میباشد.
- دستور الزام به توقف توسط مقامات قضایی و یا پلیس فضای مجازی که به موجب آن قرارداد فسخ و کارفرما حق مطالبه هیچ هزینه ای را نخواهند داشت و پیمانکار استحقاق دریافت تمامی حق الزحمه خویش را دارد.



ماده ۷ (تعهدات پیمانکار

- پیمانکار متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در اجرای پروژه موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در ماده ۶ به کارفرما تحویل نماید پیمانکار موظف به حفظ و نگهداری اطلاعاتی که از طرف کارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه ارائه شده میباشد و حق انتقال به غیر را ندارد.
- پیمانکار متعهد می شود نرم افزارهایی که توسعه می دهد با کدنویسی استاندارد و بدون دخالت تبلیغات یا کدهای مخرب باشد. همچنین افزونه های وردپرسی با نسخه فعلی وردپرس در زمان تحویل هماهنگی داشته باشد. پیمانکار هیچ گونه تضمینی در قبال ناسازگاری افزونه با نسخه های قدیمی تر وردپرس نخواهد داد.
- پیمانکار متعهد می شود تا حد امکان موارد امنیتی نرم افزار و وب سایت را در نظر گرفته و در صورت مشاهده رخنه امنیتی در مدت زمان ارایه پشتیبانی نسبت به رفع آن اقدام نماید.
- پیمانکار موظف به انجام کار توسط تیم خود می باشد و نباید کدنویسی را به شخص ثالث محول کند. همچنین متعهد میشود از ساختار کدنویسی استاندارد خوانا و قابل توسعه استفاده کنند.
- پیمانکار متعهد میگردد در صورت لزوم آموزش قسمتهای بخش مدیریت محصول وبسایت را پس از تسویه کامل مبلغ قرارداد در قالب یک فایل ویدیویی تنها در اختیار کارفرما و یا نماینده وی قرار دهد.



- نحوه اجرا و برنامه نویسی محصول به صلاحدید پیمانکار می باشد و کارفرما در نهایت باید خروجی صحیح و بدون هیچگونه ایرادی را دریافت نمایند. همچنین پیمانکار متعهد می شوند از تکنولوژیهای بروز به انتخاب
- خود برای تولید محصول استفاده نماید. پیمانکار متعهد میگردد در صورت دریافت درخواست کتبی کارفرما مبنی بر افزایش صفحات وب سایت در پروژه های طراحی سایت یا افزودن امکاناتی به محصول وبسایت که در حین عقد قرارداد در نظر گرفته نشده و در مفاد قرارداد ذکر گردیده دستورات کارفرما را در صورت صلاحدید اجرا نموده و صورت نیاز حساب مجزا در این خصوص به کارفرما ارائه نماید.
- کارفرما میتواند بروزرسانیهای مورد نظر را از پیمانکار درخواست نماید و با تایید پیمانکار و پرداخت هزینه محاسبه شده از سوی پیمانکار این بروزرسانیها در محصول اعمال خواهند شد و به کارفرما تحویل میشود.
- ارائه هاست و دامنه از وظایف پیمانکار نمی باشد مگر در مفاد قرارداد ذکر شده باشد. در صورتی که موضوع قرارداد برابر با طراحی وبسایت باشد تا زمان اتمام پروژه که توسط پیمانکار اعلام میشود وبسایت مذکور در موضوع قرارداد در صورت صلاحدید پیمانکار بر روی هاست ایشان برای نمایش دمو بصورت عمومی میزبانی خواهد شد. بدیهی است پس از اتمام قرارداد به هر نحوی پیمانکار میتواند این اطلاعات را از سایت خود حذف کند.
- پیمانکار مکلف است کلیه مکاتبات خود با کارفرما را بصورت دیجیتالی و یا مکتوب (پیامک، پیام رسان ها و...) ارایه نموده و آن را نزد خود نگه دارد تا زمان تحویل نهایی سیستم.



ماده ۸ (تعهدات کارفرما

- کارفرما متعهد می شود مبلغ قرارداد را مطابق ماده ۳ پرداخت نماید.
- کارفرما متعهد میشود تا قبل اتمام پروژه در زمان تعیین شده هیچ قراردادی جهت پیشبرد پروژه فعلی با هیچ شخص یا شرکتی منعقد نکند در صورت عدم رعایت بند مذکور پروژه کان لم یکن تلقی گردیده و پیمانکار می تواند تمامی مبالغ قرارداد را مطابق ماده ۴ مطالبه نماید.
- کارفرما متعهد میشود از افزونه و قالبهای نال یا کرک شده که فاقد اعتبار هستند و امکان رخداد مشکلات امنیتی دارند را نصب نکنند و در صورت استفاده بروز هرگونه مشکل در سایت هک لو رفتن اطلاعات و ...) متوجه پیمانکار نخواهد بود.
- در صورت عدم پرداخت به موقع در هر یک از فازهای اجرایی پروژه مدت زمان انتظار به زمان تحویل پروژه اضافه میگردد. در صورت تاخیر بیش از ۱۵ روز در پرداخت هر یک از فازهای اجرایی پروژه پیمانکار می تواند پروژه را به حالت تعلیق درآورده و ادامه کار منوط به توافق مجدد بین پیمانکار و کارفرما میباشد.



- از آنجایی که نام کاربری و رمز عبور پنل مدیریت وب سایت در پروژه های طراحی سایت پس از پرداخت کل هزینه به کارفرما تحویل داده میشود و کارفرما توانایی تغییر آن را خواهد داشت بنابراین حفظ و حراست از این نام کاربری و رمز عبور به عهده ایشان میباشد.
- کارفرما متعهد میگردد اطلاعات و مدارک مورد نیاز پیمانکار را حداکثر ۱۰ روز پس از عقد قرارداد تهیه نموده و به پیمانکار تحویل دهد. بدیهی است تاخیر در تحویل این اطلاعات به همان میزان مدت اجرای قرارداد فعلی را افزایش خواهد داد. حداکثر تاخیر مجاز پس از عقد قرارداد ۱۴ روز می باشد. در صورت تاخیر بیش از ۱۴ روز پروژه قهرا به حالت تعلیق درآمده و ادامه کار منوط به توافق مجدد بین پیمانکار و کارفرما میباشد.
- درج هرگونه محتوای غیر مجاز و نامشروع بر اساس قانون جرائم رایانه ای و سایر قوانین جاری حکومت جمهوری اسلامی ایران توسط کارفرما غیر مجاز بوده و پیمانکار هیچ مسئولیتی در قبال استفاده نادرست به هر نحوی از محصول ارائه شده ندارد همچنین در صورت فیلتر شدن وب سایت از سمت مرکز ملی فضای مجازی یا دیگر سازمانها پیمانکار مطلقا هیچگونه مسئولیتی تحت هیچ شرایطی نخواهد داشت.
- چنانچه بعد از تایید نمونه اولیه که به تایید طرفین قرارداد رسیده است و در حال اجرا میباشد کارفرما انجام تغییراتی را در نمونه اولیه درخواست نماید ملزم به پرداخت هزینه ای مرتبط بر انجام تغییرات که توسط پیمانکار اعلام میگردد میباشد. در صورتی که طی ۷۲ ساعت کارفرما هزینه های اعلام شده توسط پیمانکار را پرداخت نماید پروژه کان لم یکن تلقی گردیده و پیمانکار میتواند تمامی مبلغ قرارداد را مطابق ماده ۳ مطالبه نماید.



- کارفرما متعهد میشود یک نام کاربری با دسترسی مدیریت کامل برای پیمانکار در سایت و در هاست ایجاد کند و باید این کاربر با همین نام و رمز عبور تا اتمام تاریخ پشتیبانی در دسترس پیمانکار باشد. بدیهی است. در صورت عدم تحویل این اطلاعات یا تغییر بدون هماهنگی هیچگونه پشتیبانی از سوی پیمانکار ارائه نخواهد شد.
- کارفرما متعهد میشود در طول مدت انجام پروژه هرگونه پیشنهادی در خصوص موضوع قرارداد را از طریق ایمیل به اطلاع پیمانکار برسانند و پیمانکار ضمن بررسی موضوع در چهارچوب تخصصی خود در صورت نیاز با کارفرما وارد گفتگو میشوند.
- کارفرما تایید میکنند مجری این اجازه را دارد نام خود را در پا صفحه ی تمامی صفحات وبسایت یا بخش مدیریت و تنظیمات افزونه درج نماید.
- کارفرما موظف می باشند نرم افزار AnyDesk را برای پشتیبانی های آنلاین در سیستم خود نصب داشته و از نحوه استفاده از نرم افزارهای مذکور و Google Meet مطلع باشند.

ماده ۹ (شرایط خاص

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، هر یک از طرفین می توانند قرارداد را فسخ و مرتب را به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهد. در صورت این که فسخ قرارداد ناشی از شرایط قهری (فارس ماژور) باشد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.



ماده ۱۰) نسخه های قرارداد

این قرارداد در ۱۰ ماده و در ۱۲ صفحه به همراه فایل ضمیمه پروپوزال، به زبان فارسی و در دو نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ..... امضاء متعاقدين رسیده و طرفین با امضای این قرارداد، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.

نام و نام خانوادگی و امضا مجری

نام و نام خانوادگی و امضا کارفرما



Tel:
0939 332 39 32



Website:
Palette.agency



Email:
info@palette.agency